

1509694-79.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108630/2021 - 08º D.P. BRAS, 17458961 - 08º D.P. BRAS, 2082/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2108630 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATÃ SANTOS DE LIMA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509694-79.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509694-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108630/2021 - 08º D.P. BRAS, 17458961 - 08º D.P. BRAS, 2082/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2108630 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATÃ SANTOS DE LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

NATÃ SANTOS DE LIMA (21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 c.c art. 29, "caput" do Código Penal e VITOR HUGO ALVES PINTO BATISTA (20 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 20 de abril de 2021, por volta de 16h, na rua Comendador Nestor Pereira, altura do n. 169, Pari,

nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 27 invólucros plásticos de cocaína, 10 invólucros de maconha, substância tetrahydrocannabinol (THC), 29 invólucros de plástico de cocaína na forma de crack, tudo separado individualmente com intenção de entrega rápida ao consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 26 e laudo de constatação fls. 50/53.

Após o recebimento da denúncia (fls. 119/121), os acusados foram pessoalmente citados (fls. 131 e 133) e apresentaram resposta à acusação (fls. 138/139 e 144/145).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas as duas testemunhas policiais (fls. 14/15).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogados os réus. Ao final, realizaram-se debates orais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente, vez que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade dos acusados Natã e Vitor Hugo pela prática do tráfico de drogas, na forma que lhes foi imputada na denúncia.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 26 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 169/172.

A autoria em relação aos acusados também é certa.

O réu Vitor Hugo confessou o porte da droga e do dinheiro e disse que Natã era cliente e que só ia comprar quando foi abordado, antes mesmo de pagar ou receber o baseado. Natã, por sua vez, negou a prática delitiva em Juízo, dizendo que na bolsa preta que carregava tinha fone de ouvido, carteira de trabalho e dez reais que tinha entregado para comprar o baseado.

Entretanto, a prova oral colhida dá conta de que ambos réus estavam ali no local, juntos, portando a droga com a intenção de venda a terceiros.

O policial militar Admilson da Silva Costa relatou que efetuava patrulhamento ostensivo de rotina, com sua companheira de farda, quando ao realizarem uma incursão na Favela da Piscina, reconhecidamente um ponto que conta com inúmeras denúncias de que lá ocorreria o tráfico de drogas, visualizaram 2 (dois) indivíduos em uma viela, os quais ao perceber a aproximação dos policiais militares tentaram, sem êxito, se evadir rapidamente. A guarnição policial, então, abordou os acusados. Efetuada a busca pessoal aos réus, com Natã foi localizada uma pequena bolsa preta, contendo em seu interior certa quantia de dinheiro, que após a contagem resultou no montante de R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). Com Victor Hugo, por sua vez, os policiais localizaram um estojo cinza contendo um pouco de drogas.

Na polícia, disse Admilson que após a contagem, observaram que no referido estojo havia 27 invólucros plásticos de cocaína, 10 invólucros de maconha, substância tetrahydrocannabinol (THC), 29 invólucros de plástico de cocaína na forma de crack. Em Juízo não lembrava mais da exata quantidade de droga, mas reafirmou que Vitor carregava a droga enquanto Natã carregava o dinheiro, numa bolsinha preta.

Indagados, ainda pelo local dos fatos sobre os entorpecentes, os réus afirmaram que as drogas, realmente, lhes pertenciam, e que realizam juntos pelo local a traficância das substâncias ilícitas há poucos meses dizendo que recebiam pelo dia trabalhado R\$ 100,00 (cem reais) e que trabalhavam juntos.

A policial militar Alerica Firmino corroborou o depoimento do colega dizendo que réus estavam parados e juntos e que quando viram a viatura se aproximando, numa via famosa por venda de entorpecentes, e tentaram fugir. Com Natã tinha 150 reais numa bolsinha preta à tira-colo. Como Vitor Hugo tinha entorpecentes e na hora da abordagem tentou fugir e se desfazer do estojo contendo a droga. Confessaram e disseram que recebiam 100 reais por dia pra fazer a venda dessa droga.

A quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e a forma de acondicionamento das drogas bem como a quantia em dinheiro não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes encontradas em poder dos réus se destinavam à traficância, se

subsumindo, desta forma, a conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Comprovadas, assim, autoria e divisão de tarefas entre os réus e materialidade delitivas pelo delito de tráfico, o decreto condenatório é medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, ante a condição econômica dos condenados.

Deixo de considerar a atenuante da menoridade do acusado Vitor Hugo, conforme o artigo 65, inciso I do Código Penal, tendo em vista a pena já se encontrar no mínimo legal, não podendo a circunstância atenuante reduzir a pena para aquém do mínimo, conforme súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, observo, por fim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que os réus são primários, não havendo nada nos autos que faça concluir que integrem organização criminosa ou se dediquem à tal atividade, com o que diminuo a pena anteriormente aplicada em dois terços (2/3), fixando-a em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e em cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Ausentes outras causas modificativas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno NATÃ SANTOS DE LIMA e VITOR HUGO ALVES PINTO BATISTA, qualificados nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, como incursos no art. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 c.c art. 29, "caput" do Código Penal.

Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, estando presentes os demais requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período de um (01) ano e 08 (oito) meses em local a ser fixado pelo juízo da execução.

Se eventualmente necessária a execução da pena privativa de liberdade, considerando que os réus são primários, fixo o regime aberto.

Em razão do regime fixado, poderão os réus apelarem em liberdade.

Diante da condenação, decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida nos autos, oficie-se ao Banco do Brasil para que seja integralmente transferido ao FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA